LBCA

Lee
Brock
Camargo
ADVOGADOS



LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD) E SEUS IMPACTOS

LEI Nº 13.709/2018 E MP 869/2018

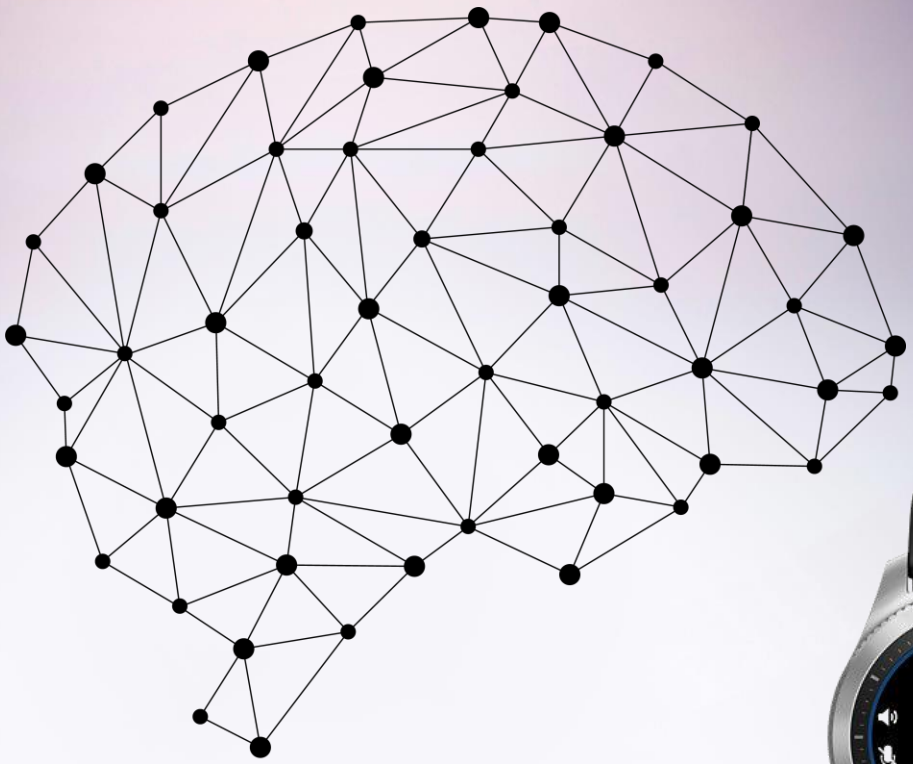
lbca.com.br

Disclaimer

Este conteúdo foi preparado pela Lee Brock e Camargo Advogados ("LBCA") para fins meramente informativos e não deve ser entendido como material promocional, solicitação de proposta e oferta. As referências são meramente indicativas e elucidativas. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. A LBCA pode fazer alterações no conteúdo deste documento a qualquer momento. O Conteúdo das páginas deste material tem como finalidade a exposição de conceitos e não pode ser copiado, reproduzido, transferido, publicado ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio ou modo, sem a prévia e expressa autorização da LBCA

PASSADO E PRESENTE

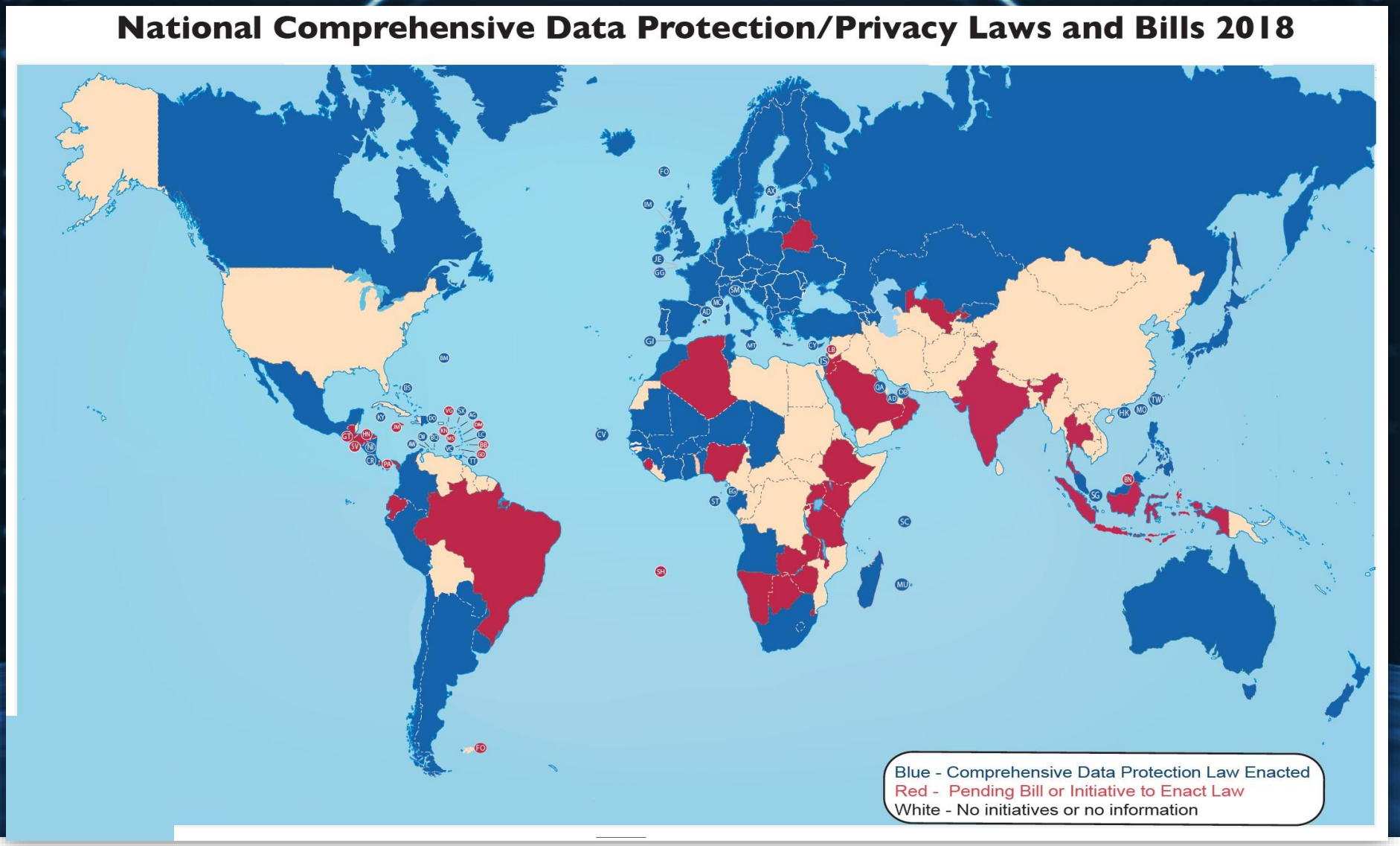






CAMBRIDGE ANALYTICA

LEIS DE PROTEÇÃO DE DADOS NO MUNDO



LINHA DO TEMPO

MULTAS, AÇÕES E INVESTIGAÇÕES

MULTAS APLICADAS NOS EUA

Uber:
US$ 148 MM
2016

Anthem:
US$ 116 mil
2017

Fresenius Med. C. N.
US$ 3,5 MM
Fev/2018

Yahoo:
US$ 85 MM
Abril / 2018

MULTAS APLICADAS NA UE

British Airways
£ 173MM
Jul 2019

PwC
EUR 150 mil
Ago 2019

Hospital de Barreiro:
EUR 400 mil
Nov 2018

GDPR é sancionado na Europa
Mai 2016

GDPR entra em vigor na Europa
Mai 2018

GDPR 24 meses



LGPD é sancionado no Brasil
Ago 2018

PROCESSOS E INVESTIGAÇÕES NO BRASIL

IDEC x VIA QUATRO
Set 2018

MPDFT x STONE
Nov 2018

MPDFT X SKY
Nov 2018

LGPD entra em vigor no Brasil
Ago 2020

LGPD 18 meses

LGPD - COLETA INDEVIDA DE DADOS BIOMÉTRICOS

Idec entra com ação judicial contra ViaQuatro por coleta indevida de dados

Henrique Medeiros | 31/08/18 17:06



O Instituto Brasileiro de Defesa ao Consumidor (Idec) entrou com um pedido de ação civil contra a concessionária da linha 4 (amarela) do metrô de São Paulo, a ViaQuatro. No documento protocolado nesta sexta-feira, 31, a ONG pede "indenização a títulos de danos coletivos" pela empresa por coletar dados biométricos, sem consentimento, de passageiros.

"Trata-se de ação civil pública promovida para cessar a coleta de dados de forma obrigatória dos consumidores por meio das 'Portas Interativas Digitais', nas estações da linha amarela, tutelando-se o direito por tratamento de dado biométrico sem consentimento do consumidor e por imposição de obrigações excessivas ao consumidor do serviço de transporte público", diz trecho do arquivo endereçado a um dos foros cíveis da cidade de São Paulo.

O GLOBO ECONOMIA

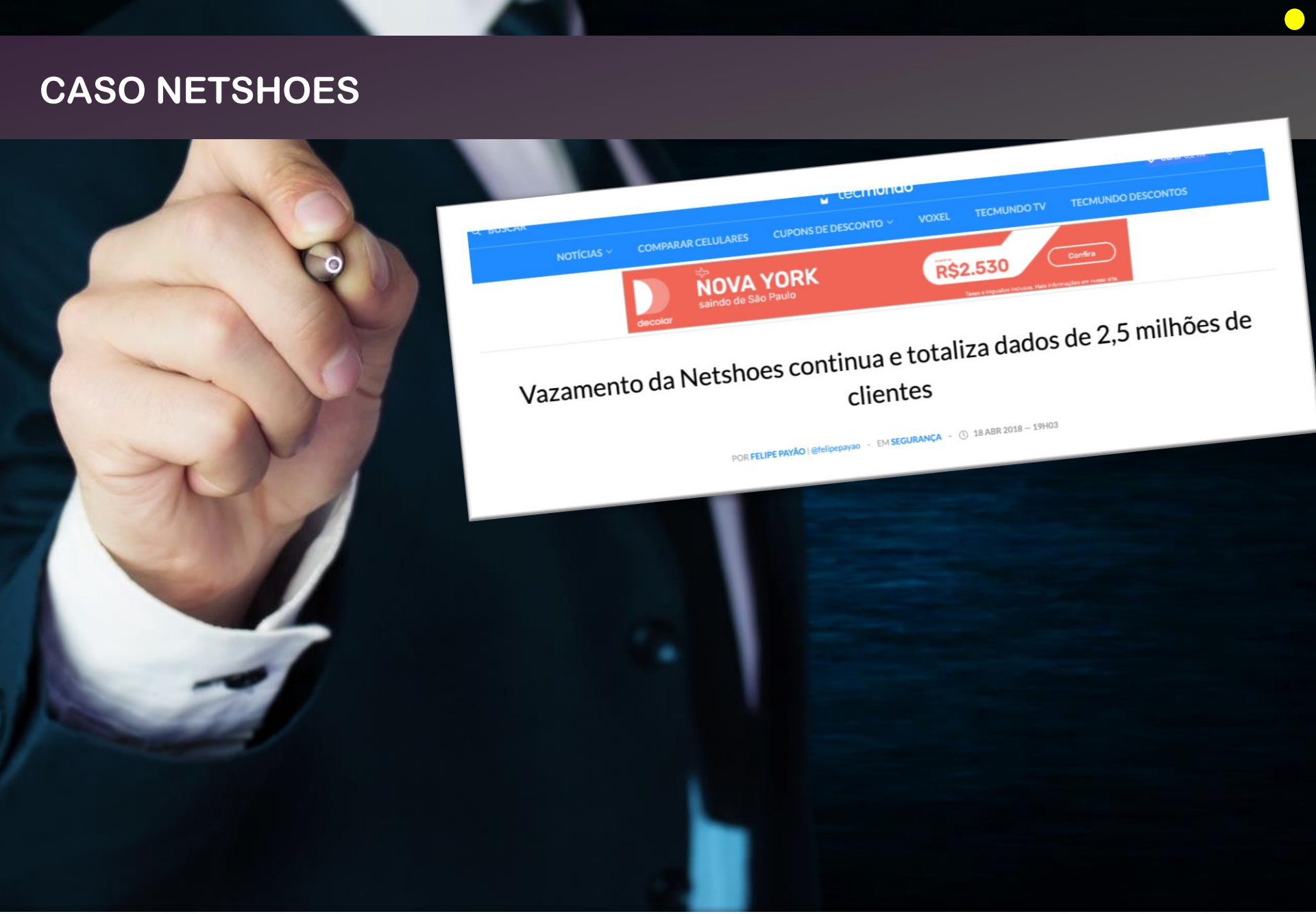
Defesa do Consumidor

Clique e saiba mais

Hering terá que explicar o que faz com dados de reconhecimento facial de clientes

Empresa foi notificada pelo Idec que teme que prática para direcionamento de ofertas viole direitos como liberdade de escolha e informação adequada

CASO NETSHOES



CASO NETSHOES



BANCO INTER – VAZAMENTO DE DADOS



CONCEITO: DADOS PESSOAIS

- NOME
- ENDEREÇO
- LOCALIZAÇÃO
- INFORMAÇÕES IDENTIFICÁVEIS DO TITULAR
- DADOS MÉDICOS
- NÚMERO IDENTIFICADOR ÚNICO
- PERFIL CULTURAL
- BIOMETRIA E MAIS



CONCEITOS: TRATAMENTO DE DADOS



1. Coleta
2. Produção
3. Recepção
4. Classificação
5. Utilização
6. Acesso
7. Reprodução
8. Transmissão
9. Distribuição
10. Processamento
11. Arquivamento
12. Armazenamento
13. Eliminação
14. Avaliação
15. Controle
16. Modificação
17. Comunicação
18. Transferência
19. Difusão
20. Extração

CONCEITOS

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador;

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais;

Responsabilidade Subjetiva e Solidária

Causa Excludentes de Responsabilidade

Inversão do ônus da prova

Relatório de impacto à proteção de dados pessoais: documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco;

Encarregado /DPO: pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a ANPD.

APLICAÇÃO (ARTS. 3º E 4º)



APLICAÇÃO DA LGPD

DESTINATÁRIOS

- Dados pessoais de indivíduos localizados no Brasil
- Tratamento realizado no Brasil
- Oferta de bens e serviços para indivíduos no Brasil

EXCLUÍDOS

- Dados provenientes e destinados a outros países, que apenas transitem pelo território nacional
- Uso pessoal, não comercial, fins jornalísticos, acadêmicos e segurança pública



Privacy by Design
Privacidade desde a Concepção

"Incorporar a privacidade a todos os estágios (modelagem, operação e gerenciamento e encerramento) de um determinado sistema, projeto ou negócio"

FUNDAMENTOS - PRINCIPAIS OBJETIVOS DA LEI (ART. 2º)



PRINCÍPIOS (ART.6º): BOA FÉ +

I Finalidade	**II** Adequação	**III** Necessidade		**IV** Livre Acesso
	**V** Qualidade de dados		**VI** Transparência	
VII Segurança		**VIII** Prevenção	**IX** Não discriminação	**X** Responsabilidade e prestação de contas

BASES LEGAIS PARA O TRATAMENTO DE DADOS (ART. 7º)

- Consentimento pelo titular
- Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador.
- Execução de políticas públicas
- Estudos por órgão de pesquisa
- Execução de contrato
- Exercício regular de direitos.
- Para a proteção da vida ou da integridade física (do titular ou de terceiro)
- Para a tutela da saúde
- Legítimo Interesse
- Para a proteção do crédito.



CONSENTIMENTO – ART. 8º

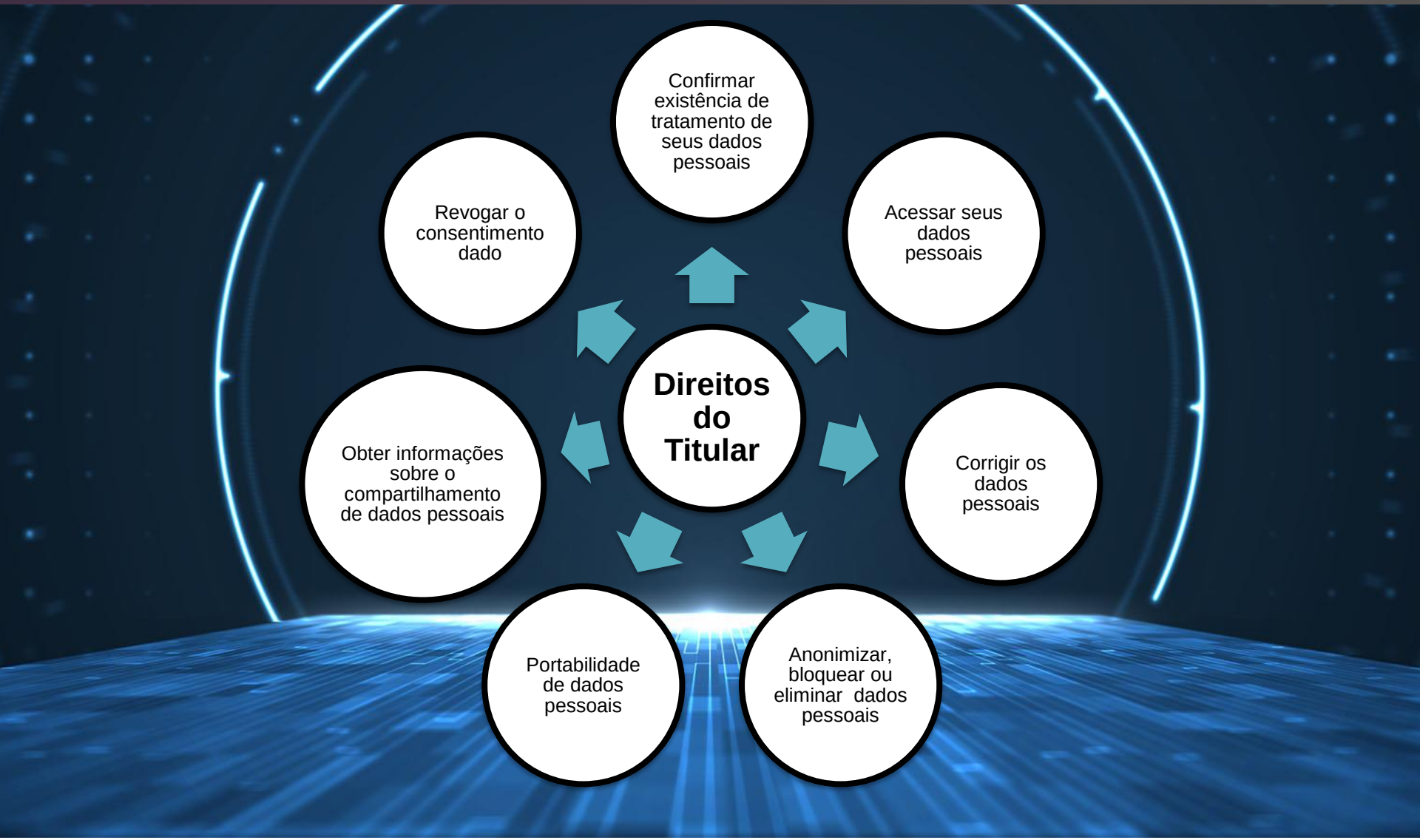
- Por escrito ou manifestação de vontade
- Se escrito, através de cláusula destacada
- O controlador deve estar preparado para demonstrar o consentimento em juízo
- Se tem vício de consentimento, não pode tratar, quando este for a base legal
- Consentimento específico para finalidade
- Consentimento pode ser revogado (procedimento grátis e fácil)

TÉRMINO DO TRATAMENTO (ART.15º) - HIPÓTESES



- Finalidade foi alcançada
- Dados deixaram de ser necessários
- Fim do período de tratamento
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento

DIREITOS DO TITULAR (ART. 18)



ENCARREGADO – DPO (ART. 41º) – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

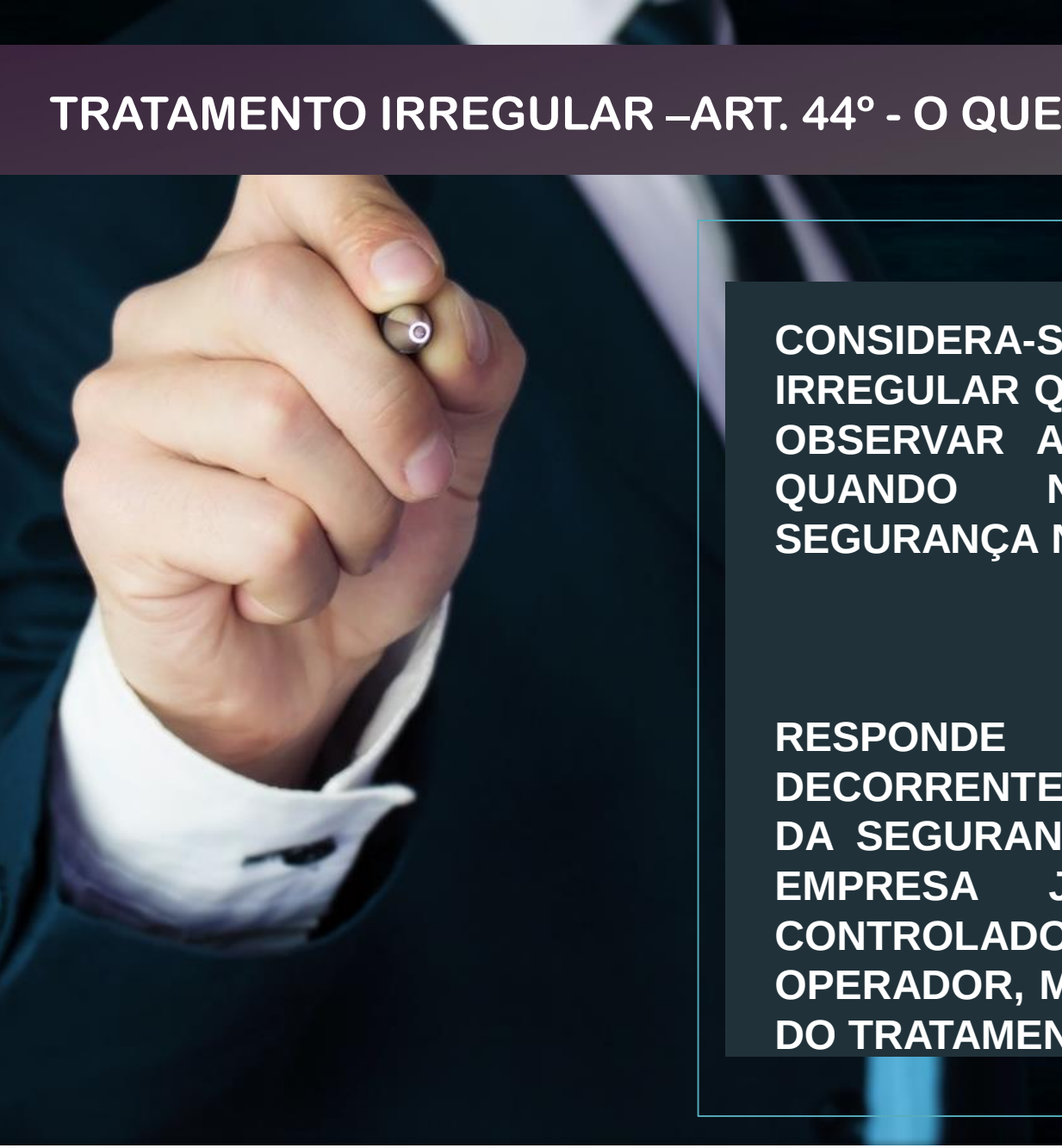


A IDENTIDADE DO DPO SERÁ PÚBLICA

Atividades:

- Aceitar reclamações
- Prestar esclarecimentos
- Orientar
- Executar diretrizes do controlador

TRATAMENTO IRREGULAR –ART. 44º - O QUE É? QUEM RESPONDE?



CONSIDERA-SE TRATAMENTO IRREGULAR QUANDO DEIXAR DE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO OU QUANDO NÃO FORNECER SEGURANÇA NECESSÁRIA

RESPONDE PELOS DANOS DECORRENTES DA VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA DOS DADOS A EMPRESA JUNTO COM O CONTROLADOR OU O OPERADOR, MESMO APÓS O FIM DO TRATAMENTO.

SEGURANÇA (ARTS. 46, 47 E 48) - *PRIVACY BY DESIGN*



Art. 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito.

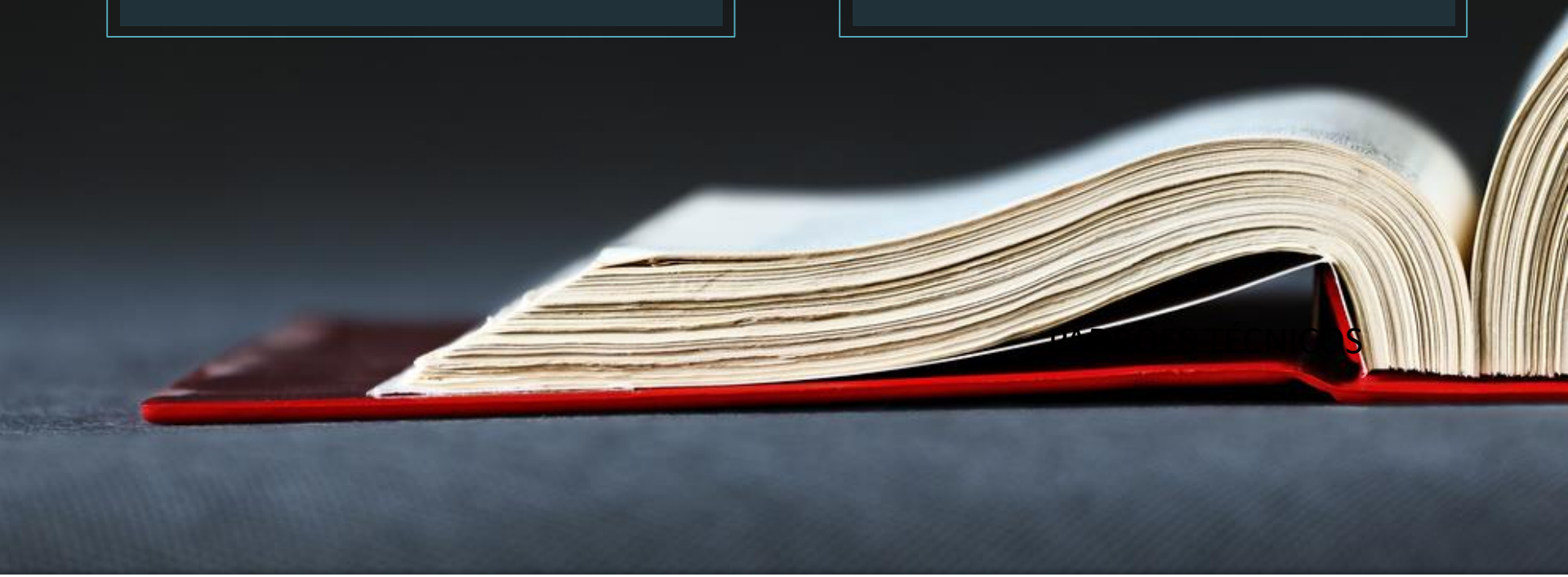
GOVERNANÇA (ART. 50º)

PROCEDIMENTOS

MITIGAÇÃO DE RISCOS

AÇÕES EDUCATIVAS

PEDIDOS DE TITULARES



INCIDENTE DE SEGURANÇA (ART. 48º)



O controlador deverá comunicar à autoridade nacional e ao titular a ocorrência de incidente de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares.

I - a descrição da natureza dos dados pessoais afetados;
II - as informações sobre os titulares envolvidos;
III - a indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados, observados os segredos comercial e industrial;
IV - os riscos relacionados ao incidente;
V - os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata; e
VI - as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo.

DIREITOS DO CONSUMIDOR (ART. 45º)



JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

HIPOSSUFICIÊNCIA

SANÇÕES E MULTAS (ART. 52)

I) advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;

II) multa simples, de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração;

III) multa diária, observado o limite total a que se refere o inciso II;

IV) publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua ocorrência;

§ 7º Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do art. 46 desta Lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo

INCIDENTES DE DADOS – ALGUMAS INFORMAÇÕES





AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

COMPOSIÇÃO (ART. 55-C)

- Conselho Diretor (5 membros)
- Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade
- Corregedoria
- Ouvidoria
- Órgão de Aconselhamento Jurídico Próprio
- Unidades administrativas e específicas

ATUAÇÃO

Articulada com o Sistema Nacional de Proteção ao Consumidor



AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS



Terá competência para editar procedimentos diferenciados de modo a facilitar a LGPD para as empresas micro e de pequeno porte.

Similaridades entre a LGPD e a GDPR



CONCEITOS DE DADOS PESSOAIS, TITULAR DOS DADOS, CONTROLADOR, OPERADOR E DPO



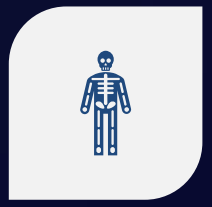
CATEGORIZAÇÃO DE DADOS SENSÍVEIS



APLICABILIDADE DAS LEIS ÀS EMPRESAS, ENTES PÚBLICOS, INSTITUIÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS



EXCLUEM DO ALCANCE DA LEI A QUESTÃO DOS DADOS ANONIMIZADOS

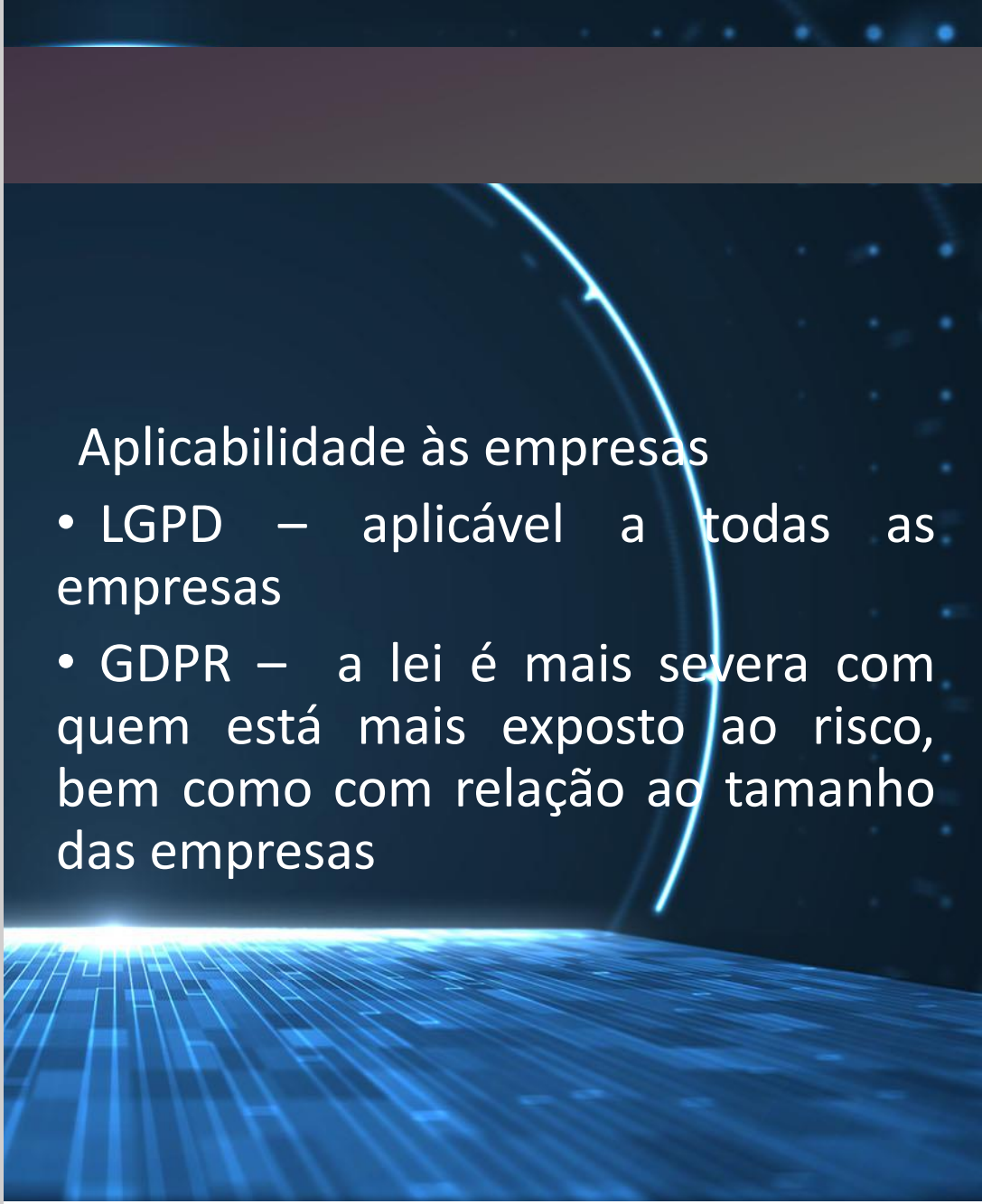


PREVEEM A PSEUDO-ANONIMIZAÇÃO



O CONTROLADOR DEVE VERIFICAR SE O CONSENTIMENTO FOI DADO PELO REPRESENTANTE

Diferenças entre a LGPD e a GDPR



Aplicabilidade às empresas

- LGPD – aplicável a todas as empresas
- GDPR – a lei é mais severa com quem está mais exposto ao risco, bem como com relação ao tamanho das empresas

Diferenças entre a LGPD e a GDPR

Prazo para notificação de incidente de segurança à ANPD

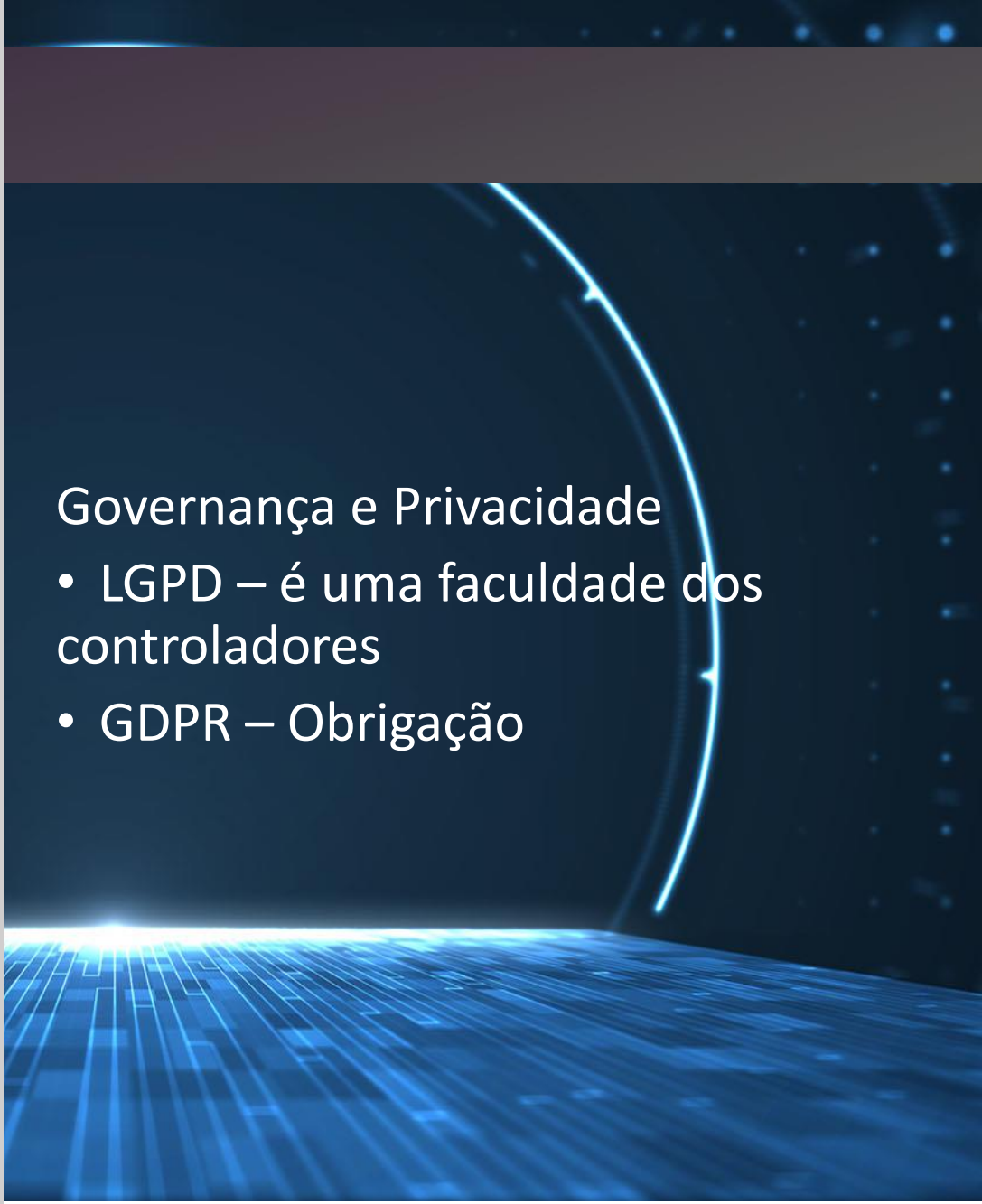
- LGPD – "prazo razoável" com diferentes prazos para diferentes segmentos
- GDPR – 72 horas

Diferenças entre a LGPD e a GDPR

Consentimento de menores

- LGPD – Obrigatório o consentimento pelos responsáveis legais
- GDPR – Aceita o consentimento de menores (16 anos)

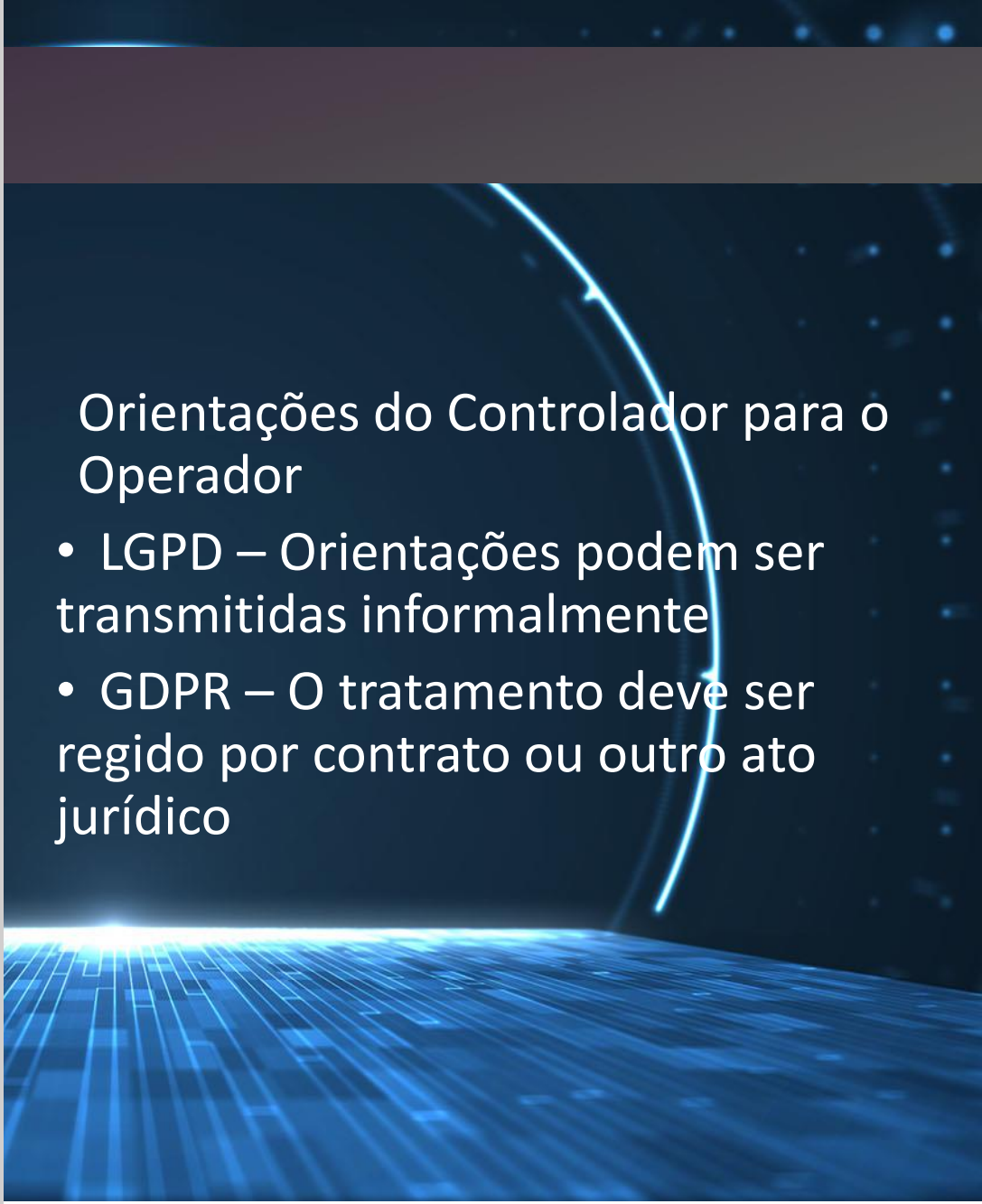
Diferenças entre a LGPD e a GDPR



Governança e Privacidade

- LGPD – é uma faculdade dos controladores
- GDPR – Obrigação

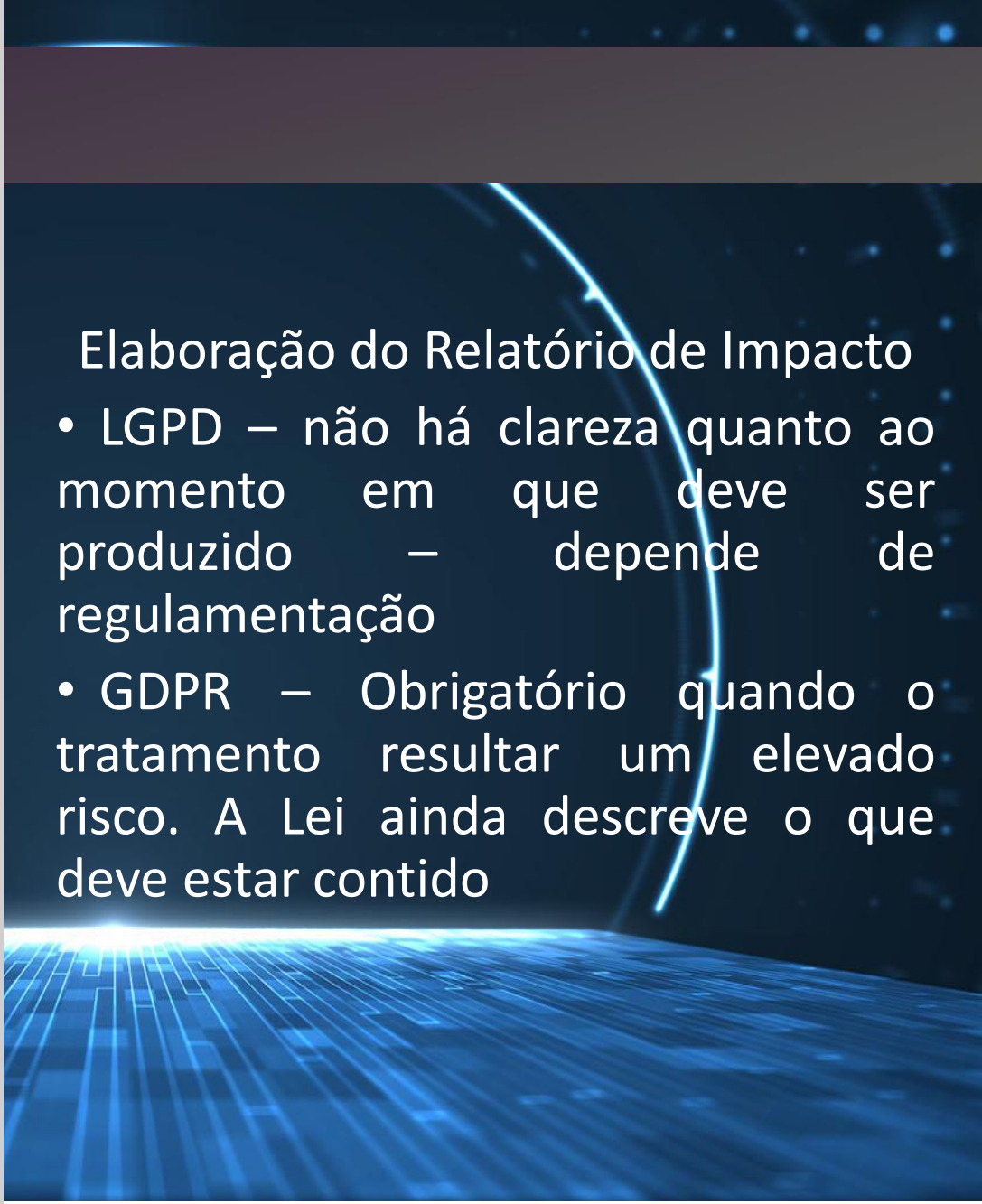
Diferenças entre a LGPD e a GDPR



Orientações do Controlador para o Operador

- LGPD – Orientações podem ser transmitidas informalmente
- GDPR – O tratamento deve ser regido por contrato ou outro ato jurídico

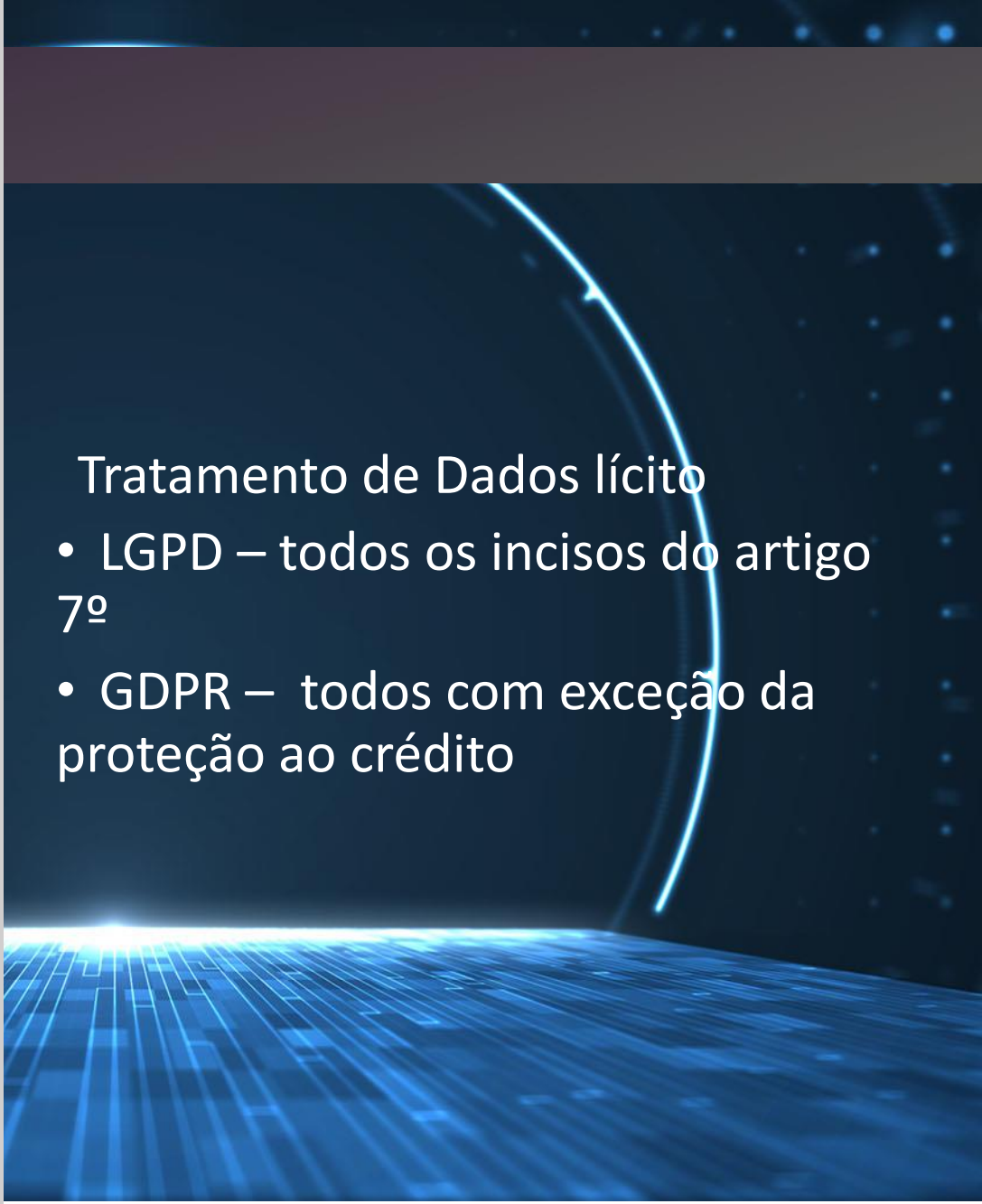
Diferenças entre a LGPD e a GDPR



Elaboração do Relatório de Impacto

- LGPD – não há clareza quanto ao momento em que deve ser produzido – depende de regulamentação
- GDPR – Obrigatório quando o tratamento resultar um elevado risco. A Lei ainda descreve o que deve estar contido

Diferenças entre a LGPD e a GDPR



Tratamento de Dados lícito

- LGPD – todos os incisos do artigo 7º
- GDPR – todos com exceção da proteção ao crédito

Diferenças entre a LGPD e a GDPR

Transferência Internacional de Dados

- LGPD – prevê a transferência para países com grau de proteção adequados
- GDPR – Só há transferência sem autorização específica para os países homologados com um nível de proteção adequado (15)

PROVIDÊNCIAS IMEDIATAS DO JURÍDICO

Adequação das Bases Legais

Due Diligence e Auditoria (mapeamento)

Adequação de Contratos / Políticas

Gestão (Ofícios, Consentimento e Pedidos)

Indicação do DPO

Governança e Treinamentos

Prevenção de Conflitos (Cláusula Compromissória)



O QUE A EMPRESA DEVE FAZER?

LGPD brasil.com.br

DUE DILIGENCE SOBRE DADOS PESSOAIS	AUDITORIA SOBRE O TRATAMENTO	GESTÃO DO CONSENTIMENTO E ANONIMIZAÇÃO	GESTÃO DOS PEDIDOS DO TITULAR	RELATÓRIO DE IMPACTO	SEGURANÇA DOS DADOS
GOVERNANÇA DO TRATAMENTO	PLANO DE COMUNICAÇÃO INCIDENTE DE SEGURANÇA	VALIDAÇÃO DO TÉRMINO DO TRATAMENTO	CERTIFICAÇÃO	DATA PROTECTION OFFICER ENCARREGADO	PREVENÇÃO DE CONFLITOS



OBRIGADO!

ricardo.freitas@lbca.com.br

paulo.soares@lbca.com.br

fabio.rivelli@lbca.com.br